VERNE

Forsætisráðuneytið
Stjórnarráðshúsið við Lækjargötu
101 Reykjavík

Sent á Samráðsgátt

Reykjanesbær, 5. desember 2025

Efni: Umsögn Verne Global á drögum að atvinnustefnu Íslands – vaxtarplans til 2035

Verne Global ehf. („Verne“) hefur tekið til umsagnar drög að atvinnustefnu Íslands – vaxtarplani til 2035 (mál S-226/2025), sem birt var í samráðsgátt 14. nóvember.

Verne fagnar skýrum áherslum stefnunnar á aukna verðmætasköpun, framleiðni og sjálfbæra nýtingu orku og telur sérstaklega ánægjulegt að gagnaver séu nefnd sem sértæk áhersla í atvinnustefnunni. Með því að staðfesta þá vaxtarmöguleika sem greinin býr yfir, m.a. vegna ört vaxandi eftirspurnar tengdri gervigreind og alþjóðlegum þjónustumörkuðum, eru stjórnvöld að undirstrika mikilvægi markvissra aðgerða til að Ísland geti notið ávinnings af þessum vexti.

Verne tekur undir áherslur stjórnvalda um vöxt háframleiðnigreina í jafnvægi við innviði og umhverfi, og fagnar áformum um að styrkja innviði, efla vísindi og nýsköpun, styðja við menntun í iðn- og tæknigreinum og einfalda regluverk. Fyrirsjáanlegt rekstrarumhverfi, aðgengi að endurnýjanlegri orku og innviðauppbygging sem styður við slíkan vöxt eru lykilforsendur hraustrar og sjálfbærrar uppbyggingar gagnaversiðnaðar á Íslandi.

Verne hefur starfrækt gagnaver á Reykjanesi frá árinu 2012 og býr yfir því yfir áralangri reynslu af rekstri gagnavera á Íslandi með alþjóðlegan viðskiptavinahóp. Á grundvelli þeirrar reynslu og endurgjafar frá erlendum viðskiptavinum vill Verne koma á framfæri athugasemdum um helstu hindranir í rekstrar- og samkeppnisumhverfi gagnavera á Íslandi. Verne tekur jafnframt þátt í sameiginlegri umsögn samtaka gagnavera (DCI), en leggur einnig fram sérumsögn þessa með tillögum að sértækum aðgerðum til að styrkja samkeppnishæfni gagnavera á Íslandi.

Framkvæmd skattlagningar virðisaukaskatts á þjónustu og búnað gagnavera á Íslandi

Á undanförnum árum hafa komið upp margvísleg vandkvæði við álagningu virðisaukaskatts vegna veittrar þjónustu gagnavera hér á landi sem og af innfluttum búnaði erlendra viðskiptavina. Skattaframkvæmd hefur verið ófyrirsjáanleg með þeim afleiðingum að viðskiptavinir gagnavera hafa verið tvístígandi um áframhaldandi viðskipti. Verne telur þetta hafa verið áhyggjuefni um árabil en þá sérstaklega eftir úrskurð yfirskattanefndar í máli nr.

VERNE

39/2023, en sá úrskurður jók enn á óvissu er varðar álagningu virðisaukaskatts. Í kjölfar úrskurðarins drógu margir viðskiptavinir úr viðskiptum sínum við íslensk gagnaver og byrjuðu ferlið að draga úr umsvifum sínum hérlendis. Úrskurðurinn dró einnig úr áhuga erlendra viðskiptavina til að setja upp starfsemi hérlendis þar sem regluverk er flókið og óvissa ríkti um túlkun á virðisaukaskattslögum. Skattaóvissan hefur ekki einungis haft þau áhrif að hamla vexti greinarinnar heldur hefur einnig talsverð neikvæð áhrif á orðspor Íslands gagnvart erlendum fjárfestum og viðskiptavinum í upplýsingatækni- og gagnaversiðnaði.

Nýlegur dómur Héraðsdóms Reykjavíkur frá 19. nóvember 2025 eyddi þessari réttaróvissu þar sem dómurinn komst að þeirri niðurstöðu að þjónusta gagnavera við erlenda viðskiptavini, sem hvorki hefur heimilisfesti né fasta starfsstöð hér á landi, skuli ekki sæta virðisaukaskatti á Íslandi þegar þjónustan er í eðli sínu nýtt erlendis og hafnar því að um sé að ræða aðstöðuleigu.

Verne hvetur stjórnvöld til aðgerða til þess að skýra lagaumgjörðina enn frekar til að eyða skattalegri óvissu, en eftirfarandi eru þær breytingar sem Verne ítrekar að þurfi að gangast í:

- **Þjónusta erlendra atvinnufyrirtækja undanþegin virðisaukaskatti:** Taka verður af allan vafa um að sú þjónusta sem er veitt til erlendra atvinnufyrirtækja sé undanþegin í skilningi virðisaukaskattlaga. Í því samhengi ætti ekki að skipta máli hver sé eigandi þess búnaðar sem notaður er. Skerpa þarf á túlkun 5. mgr. 10. tl. 1. mgr. 12. gr. vskl. Með því að telja upp með tæmandi hætti hvaða vinna og þjónusta tengd fasteignum og lausafé telst ávallt veitt hér á landi, þannig að undantekning frá þeirri meginreglu að af þjónustukaupum erlendra atvinnufyrirtækja skuli ekki greiða virðisaukaskatt á Íslandi. Erlendur aðili sem vill stofna dótturfélag á Íslandi til þess að eiga netþjóna og tengdan búnað í íslensku gagnveri og hyggst selja reiknigetu innan samstæðu, hvort sem er til þriðja aðila, móðurfélags eða systurfélaga, eigi það ekki á hættu að íslensk skattyfirvöld líti framhjá tilvist hins íslenska dótturfélags m.t.t. virðisaukaskatts á þeim grundvelli að í raun sé um eigin þjónustu móðurfélagsins að ræða.

- **Netbúnaður fái að nýta tollkrít:** Breytinga er þörf á tollalögum og virðisaukaskattlögum sem gera þeim aðilum sem geta talið virðisaukaskattinn af innfluttum netþjónum og tengdum búnaði til innskatts kleift að nýta sér tollkrít og að aðlaga ákvæði laganna um tollkrít þannig að gjalddagi virðisaukaskatts og álagning falli saman. Þannig verði komist hjá því að skattaðilar þurfi að leggja út fyrir virðisaukaskatti til þess eins að krefjast endurgreiðslu. Löggjafinn hefur nú þegar gert breytingu á þessu a.m.k. einu sinni með bráðabirgðaákvæðum, þ.e.a.s. með 6. gr. Laga nr. 25/2020 bættist við tollalög (ákvæði XVII) og samhliða bráðabirgðaákvæði við lög um virðisaukaskatt í c-lið, 5.gr. laga nr. 25/2020 þar sem þetta var heimilað.

Túlkun og framkvæmd íslenskra skattyfirvalda hefur skekkt verulega samkeppnisstöðu Íslands í upplýsingatækni- og gagnaversiðnaði auk þess sem tímafrek afgreiðsla Skattsins sem og ítrekuð breytt skattframkvæmd án lagabreytinga hefur skaðað orðspor Íslands hvað traust erlendra viðskiptavina varðar til íslenskra stjórnvalda. Þessi óvissa og skortur á fyrirsjáanleika hefur þannig haft neikvæð áhrif á samkeppnishæfni íslenskra gagnavera. Með

VERNE

þessari réttarlegri óvissu má gera ráð fyrir að viðskiptavinir íslenskra gagnavera leiti fremur til nágrannaríkja Íslands þar sem stjórnvöld hafa mótað skýra stefnu og skattlagningin tekur betur mið af raunverulegu eðli starfseminnar. Nú þegar hefur framkvæmdin stefnt viðskiptasamböndum íslenskra gagnavera í hættu þar sem erlendir viðskiptavinir hafa orðið fyrir tjóni vegna ófyrirséðra breytinga á afstöðu skattayfirvalda. Viðskiptavinir kunna að velja að flytja viðskipti sín annað þegar samningar losna eða veita nýjum viðskiptum á aðra áfangastaði.

Verne og Samtök Gagnavera á Íslandi (DCI) hafa þegar gert stjórnvöldum grein fyrir stöðunni, án þess að til aðgerða hefur komið og því vill Verne ítreka beiðni til stjórnvalda um úrbætur á virðisaukaskattlögum til að bregðast við stöðunni og draga úr óvissu til framtíðar.

Samanburður skattlagningar við samkeppnisríki

Einnig má vísa til úrskurðar Evrópudómstóllinn (mál C-215/10)í þessum efnum þar sem ákvarðað var að hýsing væri þjónusta sem veitt væri af gagnaveri teldist ekki aðstöðuleiga í skilningi regluverks um virðisaukaskattskyldu innan Evrópusambandsins. Hýsing fyrir erlenda viðskiptavini væri órjúfanleg þjónusta og virðisaukaskattskyld á afhendingarstað en væri ekki aðstöðuleiga sem er skattskyld í viðkomandi landi þar sem hýsing fer fram. Þetta regluverk hefur verið tekið upp á hinum Norðurlöndunum og helstu Evrópulöndum sem eru samanburðar- og samkeppnisríki Íslands og var sama túlkun og Héraðsdómur Reykjavíkur lagði til grundvallar dómi sínum þann 19. nóvember 2025.

Verne leggur til að teknar verði upp sambærilegar reglur og eru í gildi í Noregi og Svíþjóð. En þar mætast saman uppgjörstímabil, gjalddagi virðisaukaskatts í tolli vegna innflutnings og gjalddagi virðisaukaskatts af viðskiptum innanlands. Þar af leiðandi þurfa innflutningsaðilar ekki að leggja út fyrir virðisaukaskatti í tolli fram að uppgjöri virðisaukaskatts fyrir veltu innan lands líkt og á Íslandi. Auk þess fer allt ferlið fram í gegnum rafrænt skráningarkerfi og því hægt að klára bæði skráningu á þeim búnaði sem flytja á til landsins og uppgjöri á virðisaukaskatti á sama tíma.

Ef litið er til framangreinds samanburðar á framkvæmd og lagaumgjörð íslensks gagnaversiðnaðar borið saman við nágrannalönd, er ljóst að samkeppnisstaða Íslands er skert. Túlkun skattyfirvalda á skattskyldu erlendra viðskiptavina gagnavera sem og íþyngjandi framkvæmd er varðar endurgreiðslur, er þvert á þróun í nágrannalöndum og öðrum Evrópuríkjum og er samkeppnislega hamlandi fyrir íslensk gagnaver. Ef Ísland á að vera eftirsóknarverður áfangastaður fyrir alþjóðlegan gagnaversiðnað er lykilatriði að samkeppnishæfni gagnvart erlendum gagnaverum verði jöfnuð með skýrleika í regluverki í samræmi við nýlega dómaframkvæmd. Starfsemi gagnavera mun gegna lykilhlutverki að laða að aðra starfsemi sem tengist gervigreind og upplýsingatækni og þannig hafa jákvæð afleidd áhrif víðsvegar í hagkerfinu, Ísland má ekki verða eftirbátur í þeirri þróun.

VERNE

Flutningstakmarkanir á rafmagni

Vaxtarplan atvinnustefnunnar nefnir sérstaklega styrkingu innviða þar sem lögð er áhersla á að uppbygging innviða taki meðal annars mið af þörfum atvinnulífs, tryggi ný tækifæri og komi í veg fyrir flöskuhálsa. Verne fagnar því að það sé áhersluatriði stjórnvalda.

Gagnaver Verne er staðsett á Reykjanesskaga og er því háð flutningsinnviðum orku á svæðið. Uppbygging flutningsinnviða á Reykjanesi hefur tafist gríðarlega og hafa stórnotendur á raforku beðið í næstum tvo áratugi eftir að framkvæmdir klárist á Suðurnesjalínu 2. Samkvæmt núgildandi áætlunum er áætlað að Suðurnesjalína 2 verði komin í rekstur á þriðja ársfjórðungi 2026 en til þess að þær áætlanir standist þarf að greiða úr útistandandi dómsmálum sem enn fremur gætu tafið fyrir verklokum.

Reykjanesskaginn er vinsæl staðsetning fyrir stórnotendur raforku þar sem aðgengi að vinnuafli er gott, og nálægð við alþjóðaflugvöll og útflutningshafnir. Aðstæður hafa því skapast að samkeppni um flutning er mjög mikil og verður kerfið fljótt að fyllast.

Miðað við vaxtagetu Verne, og þrátt fyrir Suðurnesjalínu 2, er ljóst að kerfið getur ekki uppfyllt þeirri eftirspurn sem viðskiptavinir Verne eru að kalla eftir. Krafa viðskiptavina Verne er N-1 afhendingaröryggi raforkuflutningskerfisins, N-1 högun þýðir að ef ein flutningslína raforku fer úr rekstri vegna bilana eða viðhalds þá geta aðrar flutningslínur kerfisins annað öllu álaginu. Jafnvel með tilkomu Suðurnesjalínu 2 mun það markmið ekki nást, frekari styrkingar er þörf, bæði á Reykjanesinu og jafnframt ofar í kerfinu (Geithálsi) til að koma rafmagni inn á svæðið. Áframhaldandi styrkingar á Reykjanessvæðinu myndu jafnframt efla í heild flutningskerfi höfuðborgarsvæðisins t.d. með tilliti til orkuskipta.

Verne hefur óskað eftir aukinni flutningsgetu á Reykjanesið með N-1 högun við Landsnet vegna fyrirspurnar áhugasamra viðskiptavina en fengið þau svör að jafnvel með Suðurnesjalínu 2 muni flutningur ekki anna eftirspurn. Verne hefur fengið vilyrði fyrir aðgengi að orku en mun samt mögulega ekki getað flutt þá orku til viðskiptavina sem óhjákvæmilega leita þá til annarra norrænna landa sem bæði geta uppfyllt orku og flutningskröfur þeirra. Verne hvetur stjórnvöld að íhuga ofangreind áhrif þegar litið er til þess að uppbygging og fyrirsjáanleiki flutnings þurfi að mæta þörfum bæði atvinnulífs og samfélags, þar sem núverandi kerfi er ekki að mæta tilætluðum þörfum.

Raforka

Í stefnu stjórnvalda kemur fram að stefnan sé á að auka raforkuvinnslu sem styður við aukinn útflutning, vöxt í atvinnugreinum með háa framleiðni og ný kjölfestuverkefni á landsbyggðinni. Ef tekið er mið af eftirspurn frá viðskiptavinum og fyrirhugaðan vöxt Verne, verður að auka við raforkuvinnslu og auka fjölbreytni orkukosta, til að tryggja að aðgangur sé að raforku fyrir núverandi og framtíðar viðskiptavini gagnavera á Íslandi. Undanfarin ár hefur lónsstaða í lónum Landsvirkjunar ekki verið góð sem hafði töluverð áhrif á vaxtagetu Verne.

VERNE

Raforkuvinnsla verður að vera í takt við eftirspurn notenda til þess að tryggja vöxt atvinnugreina og draga úr áhættu á að missa stór efnahagslega mikilvæg verkefni úr landi.

Samantekt

Af ofangreindu má sjá að ef tryggja á áframhaldandi vöxt gagnaversiðnaðar á Íslandi þurfa innviðir, regluverkið og stjórnvöld að styðja við þann vöxt. Það skiptir því miklu máli að skattalegt umhverfi á Íslandi sé að lágmarki ekki verra en það sem þekkist á öðrum norrænum löndum. Að sama skapi skiptir áframhaldandi uppbygging á orku- og flutningsinnviðum gríðarlega miklu máli til þess að Ísland geti tekið virkan þátt í þeirri uppbyggingu sem á sér stað á sviði gervigreindar og upplýsingatækni. Ísland hefur alla burði til þess að vera ríki þar sem gagnaversaðilar með mikla framleiðni (e. high-value data centers) sækjast eftir að vera með starfsemi sína, en þeir viðskiptavinir gera miklar kröfur á að aðstæður og fyrirsjáanleiki styðji við framtíðar þarfir þeirra.

Viðskiptavinir meta vænleika staðarvals, ekki einungis á þeim tímapunkti sem samningar eru gerðir, heldur gera einnig kröfur um fyrirsjáanleika í bæði regluverki og innviðauppbyggingu til framtíðar. Flest núverandi verkefni miða við lang tíma samninga til 10 ára eða lengri tíma og gera þeir viðskiptavinir kröfur um áframhaldandi vöxt til framtíðar á þeim stað sem þeir velja fyrir starfsemi sína. Samtímis því skiptir hraði á uppbyggingu og aðgengi miklu máli, en horft er til þess að viðskiptavinur taki um eitt ár frá undirritun samnings og þar til hann fer í rekstur, verkefni koma hratt og fara hratt og hafa litla þolinmæði fyrir margra ára biðtíma til að hefja sína starfsemi. Skattlagning, takmarkanir í flutningskerfinu og orkuframboð auk skorti á fyrirsjáanleika til framtíðar hafa kostað íslensk gagnaver stór verkefni, sem hafa ákveðið að byggja fremur upp starfsemi sína í öðrum Norðurlöndum.

Verne hvetur því stjórnvöld til þess að taka þessar athugasemdir til greina þegar skilgreindar eru aðgerðir sem styðja við vaxtastefnu Íslands til 2035.

Virðingarfyllst,

Styrmir Hafliðason

Styrmir Hafliðason, framkvæmdastjóri Verne Global ehf.